فى الوحشية (ثلاثون وفيها) أى فى الثلاثين (تبيع) أو تبيعة (وهو) أى التبيع (ماله) أى ماتم له (سنة) وكذلك التبيعة (و) تجب (فى اربعين) من البقر (مسنة لها ستتان و) يجب (فى ستين) من البقر (تبيعان ثم) فيما زاد على ذلك (فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية) كالظباء (أربعون وفيها شاة ثم لها سنة أو جذعة ضان) ثم (لها ستة أشهر و) يجب (فى مائة واحدى وعشرين شاتان و) يجب (فى مائتين وواحدة ثلاث شياه وفى أربعمائة أربع شياة ثم) فيما زاد على ذلك (فى كل مائة شاة شاة) ففى خمسمائة خمس شياه وهكذا

*(فصل) فى حكم الخلطة *وهى مؤثرة فى الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا (اذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة) فلا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة (فى نصاب) فلا أثر لخلطة دون نصاب (ماشية لهم) أى لاهل الزكاة اختلاطا يستغرق (جميع الحول) سواء كان خلطة أعيان بان يملكا نصابا من الماشية مشاعا بارث أو شراء أو هبة أو جعالة أو صداق أو مخالعة أو غيره أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل منهما متميزا (واشتركا فى المبيت والمسرح) وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب الى المرعى (والمحلب) الموضع الذى يحلب فيه لا الاناء (والفحل) بأن لا يختص بطرق أحد المالين الذى لاحد الشركاء دون مال الآخر (والمرعى) وهو موضع الرعى ووقته (زكيا كالواحد) جواب اذا (ولا تشترط نية الخلطة) لصحتها (ولا) يعتبر لصحة الخلطة (اتحاد المشرب) وهو المكان الذى تشرب منه (و) لا اتحاد (الراعى ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كالبقر والجاموس والضان والمعز) للضرورة (وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة و) قد تفيد الخلطة (تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد) منهم (أربعون شاة فيلزمهم شاة) واحدة (ولا أثر لتفرقة المال) الزكوى (ما لم يكن) المال الزكوى (سائمة فان كانت) الماشية لشخص من أهل الزكاة (سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل) محل (حكم نفسه فاذا كان له) أى لمالك واحد (شياه بمحال متباعدة فى كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شئ عليه ان لم يجتمع له فى كل محل أربعون ما لم يكن خلطة) فاذا كان لشخص من أهل الزكاة ستون شاة بثلاث محال متباعدة فى كل محل عشرون ولم تكن خلطة فلا شئ عليه

(باب زكاة الخارج من الارض)

من الزرع والثمار والمعدن والركاز (تجب) الزكاة (فى كل مكيل مدخر) نقله أبو طالب وكذا نقل صالح وعبد الله ما كان يكال ويدخر فيه نفع ففيه العشر وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه حول قاله فى الفروع واختاره جماعة وجزم به آخرون انتهى (من الحب كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والعدس والباقلا) أى الفول (والكرسنة والسمسم والدخن والكرا ويا والكزبرة وبزر القطن و) بزر (الكتان) بفتح الكاف (و) بزر (البطيخ ونحوه) من الابازير (و) تجب فى كل ما يكال ويدخر (من الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ولا زكاة فى عناب) فى الاصح (و) لا فى (زيتون وجوز وتين ومشمش) بكسر ميميه (ونبق وتوت وزعرور ورمان) وخوخ وخضر